

【제 목】 : 위탁연구 관리 부적정(주의)

【내 용】

- 조사운영실에서는 2018년에 현지조사 제도를 보다 효율적으로 운영하고, 부당청구 사전 예방 활동 강화를 위한 제도 발전방안 모색을 위해 '효율적 부당청구 관리방안 연구'를 위탁연구로 실시하였다.
- 또한, 2019년에는 보험사기의 사회적인 문제로 대두, 공·사보험의 부당청구 및 보험사기 적발금액이 증가함에 따라 금융감독원과 우리 원의 공조체제 구축으로 공·사보험 재정 누수 규모 산출 및 제도개선 방안 마련 등을 위한 '공·사보험 재정 누수 규모 산출 및 제도 개선 방안 연구'를 위탁연구로 실시하였다.

가. 제안서 평가에 관한 사항

- 「연구개발사업관리지침」 제18조에 따르면 연구수행부서는 위탁연구 제안서의 평가를 위해 별도의 평가위원회를 구성하여 운영해야 하며, 평가위원회의 구성과 운영은 우리 원 「계약사무처리지침」을 준용하도록 정하고 있다.

☞ 참고자료: 【연구개발사업관리지침】

제18조(위탁연구 제안서 평가) ① 위탁연구 제안서의 평가를 위해 연구수행부서는 **별도의 평가위원회를 구성하여 운영**하여야 한다.
② **평가위원회의 구성과 운영은 심사평가원 「계약사무처리지침」을 준용**한다. 다만, 연구주관부서장은 당연 위원이 되며, 연구주관부서장의 추천을 받아 유관기관 및 객원연구위원 등을 위원으로 활용할 수 있다.

- 「계약사무처리지침」 제44조에 따르면 제안서 평가의 평가점수는 각 위원이 작성한 평가표를 집계하여 각 위원별 총 평가점수의 최저 및 최고 점수를 제외한 후 산술평균하도록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】**

제7장 제안서 평가	
제44조(제안서 평가) ① (생략)	
② 사업주관부서의 장은 제1항 제1호의 규정에 의한 평가항목 및 배점한도를 기준 범위에서 세부평가 기준을 정할 수 있다.	
③ 제2항에 따라 세부평가기준을 정하는 경우 사업의 특성·목적 및 내용 등을 고려하여 필요한 때에는 별표 1의 분야별 배점한도를 10점의 범위 내에서 가·감 조정할 수 있으며, 평가항목을 추가하거나 제외할 수 있다. 다만, 배점한도에 대하여 10점의 범위를 초과하여 가·감 조정할 경우 입찰 공고 시 그 사유를 명시하여야 한다.	
④ (생략)	
⑤ <u>평가점수는 각 위원이 작성한 평가표를 집계하여 각 위원별 총 평가점수의 최저 및 최고 점수를 제외한 후 산술평균</u> 하며, 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림한다.	
⑥ ~ ⑦ (생략)	
[제33조에서 이동, 2019.12.30.]	

- 그런데, **【표1】 '효율적 부당청구 관리방안 연구용역의 제안서 평가 현황'**에서와 같이 위원별 평가 결과 중 최고, 최저 점수를 제외하지 않고 모든 위원의 평가점수를 산술평균 한 사실이 있음을 확인하였다.

【표 1】 효율적 부당청구 관리방안 연구용역의 제안서 평가현황

위원별 평가결과	구분	A	B	C	D	E	F	G	평균	결과
	점수	94	91	94	96	93	95	91	93.43	적격

* 평가위원(8인), 위원장은 평가 제외

* 최고 점수(96점), 최저 점수(91점)를 제외하고 산술평균 할 경우 93.40점으로 '적격'임

나. 위탁연구용역의 보안성 관리 미흡

- 「보안업무 운영세칙」 제62조에 따르면 사업부서에서 용역사업을 수행하고자 할 경우, 사전에 용역사업에 대한 보안성을 검토하여 일반 또는 보안과제로 분류하여야 하며, 일반과제로 분류된 용역사업은 보안담당관이 보안성 검토를 실시하여 해당 분임보안담당관에게 검토결과 및 보완사항을 통보하도록 규정하고 있다.

☞ **참고자료: 【보안업무 운영세칙】**

제62조(용역사업에 대한 보안성 검토) ① 각 부서에서는 용역사업을 수행하고자 할 경우 사전에 용역사업에 대한 보안성을 검토하여 일반 또는 보안과제로 분류하여야 하며, 다음 각 호에 해당되는 경우에는 보안과제로 취급하여야 한다.
1. ~ 4. (생략)
② (생략)
③ 일반과제로 분류된 용역사업은 <u>보안담당관이 보안성 검토를 실시하여 해당 분임보안 담당관에게 검토결과 및 보완사항을 통보</u> 한다. 다만, 검토 결과에 따라 필요시 보안담당관은 일반과제를 보안과제로 재분류할 수 있다.
④ (생략)

- 동 사안 관련, '효율적 부당청구 관리방안 연구용역'에 대한 보안성 검토결과에 따르면, 조치 필요사항으로 용역직원에 대한 개인정보 보호·보안교육(월 1회, 업체 또는 사업부서) 및 용역사업 수행 중 가공된 통계자료 등 제공 시 '제공자료(정보) 관리대장' 작성·관리 등을 하도록 되어 있고,

☞ **참고자료 【효율적 부당청구 관리방안 연구용역 보안성 검토결과 송부(조선영부 750, 2018.4.13.)】**

가. 용역개요 및 보안성 검토 결과			
용역명	용역기간	검토결과	
		사업분류	보안관리계획
효율적 부당청구 관리방안 연구용역	2018. 5. ~ 2018. 12.	일반과제	적정

나. 조치사항

- 용역직원에 대한 개인정보보호·보안교육(월1회, 업체 또는 사업부서) 및 사업부서의 용역 전·중·후(총 3회) 현장보안점검에 대한 결과보고 실시
- 용역업체에 제공된 업무정보의 목적 외 이용·제공 제한 및 사업종료 시 파기·회수 등 보안관리·감독 철저
 - ※ 용역업체가 개인정보(진료정보 등)를 처리할 경우, 「표준 개인정보처리위탁 계약서」 작성 및 위탁내용 개인정보종합관리시스템(<http://pims.hira.or.kr>)에 등록
- 용역사업 수행 중 가공된 통계자료 등 제공 시 '제공자료(정보) 관리대장' 작성·관리
- 세부내용은 「용역사업 수행 시 보안관리 가이드」 참조. 끝.

- 또한, 「용역사업 수행 시 보안관리 가이드」에 따르면 계약체결 시 대표자 및 용역수행 인원(교체 시 동일)에게 보안서약서를 징구하여야 하며, 사업부서에서는 업체에 제공된 자료를 '제공자료 관리대장'에 작성하도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【용역사업 수행 시 보안관리 가이드】

7. 과제별 보안관리업무					
시기	항목	내 용	과제별		
			단순	일반	보안
사업 계획	보안관리계획	용역 특성에 맞는 보안관리계획 수립	○	○	○
보안성 검토 의뢰	보안성검토서	용역 특성에 대한 자체검토	○	○	○
	자체 보안성검토 의견서	보안관리 필요부분 (개인정보위탁사업의 경우 제공항목)	○	○	○
	보안대책	참여인원, 자료, 사무실·장비, 사업종료 후 각 항목별 보안대책 수립	-	-	○
계약 체결	보안서약서	대표자 및 용역수행인원(교체 시 동일)	○	○	○
	비밀유지계약서	대표자	○	○	○
	표준개인정보처리 위탁계약서	개인정보처리 위탁사업인 경우	-	○	○
용역 수행 (주체)	용역인원교육 (사업부서 or 업체)	월1회 개인정보보호·보안 교육	-	○	○
	현장점검(사업부서)	용역 전·중·후 장소·인원 점검(3회) (문서보관상태, PC 관리상태 등)	-	○	○
	제공자료관리대장 (사업부서)	업체에 제공된 자료 기록	-	○	○
사업 종료	보안조치확인서 (사업부서)	사업부서 검수담당자 작성	○	○	○
	확약서(용역업체)	대표자, 용역산출물 있을 경우 인쇄업체 대표자	○	○	○

- 그러나, 【표2】 ‘효율적 부당청구 관리방안 연구용역의 보안 조치현황’
에서와 같이 변경된 용역수행 인원에 대한 보안서약서 미징구, 10월
보안교육 미시행, 제공자료(정보) 관리대장의 일부 회수일자 및
부서장 결재 누락이 있음을 확인하였다.

【표 2】 효율적 부당청구 관리방안 연구용역의 보안 조치현황

항목	수행여부
보안서약서	변경된 용역수행 인원(A) 미징구
개인정보보호·보안교육(월 1회)	10월 보안교육 미시행
제공자료(정보) 관리대장 작성·관리	일부 회수일자 미기재, 부서장 결재 누락

【조치할 사항】

- 업무상임이사는 위탁 연구 용역 수행시 「계약사무처리지침」 등 관련 규정에 따라 제안서 평가 및 보안 관리 업무를 철저히 수행하시고, 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)